

1523881-92.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... a João Vitor, que o obrigou a praticar o roubo em pauta.

Autoria, portanto, certa.

Passo a dosar a pena:

A pena prevista no art. 157, caput, do CP, é de 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na primeira-fase, miro as certidões, fls. 34/35, para majorar a pena em 1/6, eis que o réu possui maus antecedentes oriundos de um roubo majorado (processo número ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523881-92.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523881-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DAMIÃO DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de CLEITON DAMIÃO DA SILVA, qualificado a fls. 12, como incurso nas sanções impostas no art. 157, §2º, II, c/c. o art. 61, II, J, ambos do CP.

No dia 01 de outubro de 2021, durante estado de calamidade pública, por volta das 17 horas e 38 minutos, na Rua Victorino Santim, altura do numeral 2.317, Itaquera, nesta cidade e Comarca, CLEITON DAMIÃO DA SILVA, qualificado a fls. 12, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça e violência física, um veículo Hyundai/IX35B, placas FYK-5828, pertencente à vítima Lucimeire Aparecida Rezende Salvo.

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado e o comparsa, aproximaram-se da vítima que estacionava seu veículo e, aproveitando-se do momento em que a mesma deixou cair as chaves ao solo, anunciaram o assalto.

Os roubadores entraram no veículo, contudo, não souberam ligá-lo. Com violência, puxaram a vítima pelas vestes determinando que mostrasse como ligar o automóvel.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa empreenderam em fuga na posse do veículo. Momentos depois, no mesmo dia, policiais militares que estavam fazendo patrulhamento na favela localizada na Cidade Tiradentes avistaram, em uma viela, um veículo parado, ocupado por dois indivíduos. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos saíram correndo. Os milicianos lograram êxito em capturar um deles, identificando-o como o réu.

Em solo policial, a vítima reconheceu pessoalmente o denunciado como um dos roubadores (fls. 17). O automóvel objeto do delito foi apreendido e devolvido à ofendida (fls. 16).

O denunciado confessou a prática do crime (fls. 14).

Prisão preventiva (49/51).

Em 14/10/21, recebida a denúncia (fls. 71).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 85).

Manutenção da denúncia (fls. 87/89).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 29/33), no auto de exibição e apreensão (fls. 16) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: a prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela judicial.

A vítima, em juízo, reconheceu o réu. Disse que o mesmo, na companhia de terceiro, praticou o roubo. Falou que estava na companhia de sua genitora. Parou o veículo com o escopo de que a mesma descesse. Percebera a presença do réu e de outro indivíduo, que, posteriormente, vieram a abordá-la, exigindo a entrega do veículo. O comparsa do réu assumiu a direção do veículo. O réu se sentou no banco do carona. O veículo era automático. Não sabiam dirigir veículo automático, de tal forma que fizeram nova abordagem à vítima. O comparsa do réu a puxou pela blusa e aparentava estar armado (mão na cintura a refletir referida aparência). Acabaram por subtrair o veículo.

O policial Frederico disse que estava em patrulhamento. Avistou o réu e outro indivíduo de posse do veículo. Passou ao encalço dos mesmos, logrando êxito na prisão do réu. A vítima atestou a ocorrência do roubo em concurso de agentes e na forma narrada na denúncia.

O policial Giovanni prestou, em síntese, depoimento idêntico ao de seu companheiro de farda, a subtração do carro em concurso de agentes, o contato com a vítima, que narrou a ação dos assaltantes. O êxito na prisão do réu, um dos assaltantes. O outro agente criminoso conseguindo se evadir.

O réu reiterou a confissão do crime, tal como fizera em sede policial. Praticou-o juntamente com João Vitor. Disse que foi compelido pelo comparsa a tanto. Disse que devia dinheiro a João Vitor, que o obrigou a praticar o roubo em pauta.

Autoria, portanto, certa.

Passo a dosar a pena:

A pena prevista no art. 157, caput, do CP, é de 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na primeira-fase, miro as certidões, fls. 34/35, para majorar a pena em 1/6, eis que o réu possui maus antecedentes oriundos de um roubo majorado (processo número 0050011-63.2012-8-26.0050). A pena passa a ser de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, há reincidência (0065478-14.2014.8.26.0050), a justificar nova elevação da pena em 1/6, para 5 anos e 5 meses de reclusão e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Compenso este aumento com a confissão, diminuindo em 1/6, voltando a pena a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. O crime não foi praticado em razão da pandemia, descabe a aplicação do art. 61, II, J, do CP.

Na terceira-fase, utilizo a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, já que comprovado o concurso de agentes, para elevar a pena-base em 1/3, passando para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Dada a gravidade do crime e o quantum de pena estabelecido, bem como perfil do réu, voltado à prática de crimes, o regime é de reclusão, fechado. Presume-se a pobreza

a justificar os benefícios da assistência judiciária gratuita. A gravidade do crime não permite recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, condeno: CLEITON DAMIÃO DA SILVA, qualificado a fls. 12, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e a 14 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 14 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.